

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN
3964/2534

นาย เต็ม ศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชี
ร้องขอ ให้

ผู้ล้มละลาย

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เยวราช จำกัด

ผู้ล้มละลาย

บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เจริญ ผล จำกัด

เจ้าหนี้

ป.พ.พ. มาตรา 1001

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (1)

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

พ.ศ.2522 มาตรา 54 (7)

สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ในอันที่จะให้ลูกหนี้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินเริ่มนับตั้งแต่วันที่เจ้าหนี้ทวงถามเจ้าหนี้ทวงถามเมื่อครบ 1 เดือน นับแต่วันออกตัวสัญญาใช้เงินแต่หาได้ดำเนินการฟ้องร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้จนลูกหนี้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและเพิ่งมาขอรับชำระหนี้เมื่อพ้นกำหนด 3 ปีนับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนด สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้จึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 1001 และต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 94(1) แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากประชาชน การชำระคืนวงเงินขั้นต่ำและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรือเงินให้กู้ยืมของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2524 ซึ่ง

ออกตามความในมาตรา 54(7) แห่ง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจเงินทุนฯ ที่กำหนดให้ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ออกเอกสารการกู้ยืมเงินที่มีกำหนดเวลาจ่ายคืนไม่ต่ำกว่า 3 ปี ให้แก่ผู้ให้กู้และต้องมีข้อกำหนดไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกำหนดเวลาดำเนิน เป็นข้อกำหนดให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากประชาชนโดยเฉพาะ ไม่นำมาบังคับในการกู้ยืมเงินจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ด้วยกัน โดยมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน.

คดีนี้ นายเต็มศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เยวราช จำกัด ลูกหนี้ (จำเลย) ล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) ไว้เด็ดขาดบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เจริญผล จำกัด เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของบริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) โดยอ้างว่า เป็นหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่า สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่จะให้บริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) ชำระหนี้เป็นอันขาดอายุความฟ้องร้องตามมาตรา 1001 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มูลหนี้ดังกล่าวจึงต้องห้ามมิให้ได้รับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94(1) เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสียทั้งสิ้นตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 บริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินสองฉบับ ฉบับละ 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.2, จ.3 ให้แก่เจ้าหนี้โดยบริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) สัญญาจะจ่ายเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี เมื่อทวงถาม คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของเจ้าหนี้ว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินที่เจ้าหนี้นำมาขอรับชำระหนี้ นั้นขาดอายุความแล้วหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำให้การของนางสาวนลิน วิชาญมั่งคละ กรรมการคนหนึ่งของเจ้าหนี้ ที่ให้การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ความชัดเจนแล้วว่า หลังจากบริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่เจ้าหนี้แล้ว ก็ไม่ชำระดอกเบี้ย เจ้าหนี้ได้ทวงถามเมื่อครบกำหนด 1 เดือน นับแต่วันออกตั๋วสัญญาใช้เงินแล้ว แต่บริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) ขอผิดผ่อนชำระดอกเบี้ยพร้อมต้นเงินตลอดมา ดังนั้นหากเป็นการทวงถามให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยดังที่เจ้าหนี้ฎีกาแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่บริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) จะขอผิดผ่อนชำระต้นเงินด้วย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ได้มีการทวงถามให้ชำระต้นเงินด้วยดังนั้น สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ในอันที่จะให้บริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ เจ้าหนี้ทวงถามซึ่งเจ้าหนี้ได้ทวงถามเมื่อครบกำหนด 1 เดือน นับแต่วันออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ปรากฏว่าตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่ 30 กันยายน 2526 อายุความจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2526 เป็นต้นไป แต่เจ้าหนี้หาได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียกให้บริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) ชำระหนี้แต่ประการใดจนบริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) ถูกศาล

สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2530 และเพิกขอร์ับชำระหนี้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2530 พันกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้จึงขาดอายุความและต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ตามมาตรา 94(1) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ส่วนที่เจ้าหนี้ฎีกาว่า บริษัทฯ ลูกหนี้ (จำเลย) และเจ้าหนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากประชาชน การชำระคืนวงเงินขั้นต่ำ และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรือเงินให้กู้ยืมของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2524 ซึ่งออกตามความในมาตรา 54 (7) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ที่กำหนดให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ออกเอกสารการกู้ยืมเงินที่มีกำหนดเวลาจ่ายคืนไม่ต่ำกว่าสามปีให้แก่ผู้ให้กู้ และต้องมีข้อกำหนดไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกำหนดเวลาไว้ด้วย ดังนั้น สิทธิเรียกร้องรายนี้จะต้องเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2529 ตามมาตรา 170 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ยังไม่ขาดอายุความนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าประกาศดังกล่าวเป็นข้อกำหนดให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากประชาชนโดยเฉพาะ หาได้บังคับในการกู้ยืมเงินจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ด้วยกัน โดยมีการออกตัวสัญญาใช้เงินดังที่พิพาทกันในคดีนี้ไม่..."

พิพากษายืน.

(จรัส อุดมวรชาติ-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ